



PUTUSAN
Nomor 892 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARI DIAN WINARSIH, bertempat tinggal di Jangkrik, RT 002, RW 006, Desa Hadiluwih, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kepada Apriansyah, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Apriansyah, S.H., & Rekan, beralamat di Perumahan Griya Tawang Asri Blok B Nomor 6, Bendorejo Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN)

Tbk. Cabang UMK. MUR. Pacitan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 28, Kabupaten Pacitan, diwakili oleh Darmadi Sutanto dan Dini Herdini selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Argo Wibowo, S.H. dan kawan-kawan, semuanya adalah Karyawan PT Bank BTPN Tbk, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 28, Pacitan, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala ATR/Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta Cq. Kepala ATR/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Ponorogo, berkedudukan di Jalan Pramuka, Sultan Agung, Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 892 K/Pdt/2023



3. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.
Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor
Wilayah Jawa Timur Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, diwakili oleh Tugas
Agus Priyo Waluyo sebagai Kepala Kanwil DJKN Jawa
Timur, berkedudukan di Jalan Serayu Timur, Nomor 141,
Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi
Wibowo dan kawan-kawan, semuanya adalah pegawai
pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
12 Oktober 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pacitan
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan atas objek sengketa;
5. Menyatakan pelaksanaan penjualan lelang objek sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat III tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 892 K/Pdt/2023



6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk memberikan *print out* rekening pinjaman kepada Penggugat sejak pinjaman direalisasikan sampai dengan diajukan penjualan lelang atas objek sengketa tersebut;
7. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mematuhi Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I atas tanah objek sengketa tersebut;
8. Menyatakan pelaksanaan penjualan lelang berdasarkan Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah disepakati bersama atas objek sengketa jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat I harus atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo;
9. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama atau pembebanan dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa tersebut dan apabila ada permohonan perubahan balik nama atau pembebanan lainnya baik dari Tergugat I dan atau siapapun harap menunggu Putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon Putusan *ex aequo et bono*, Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *plurium litis concertium* (kekurangan/ketidaklengkapan pihak);
- Penggugat tidak melaksanakan kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi (*exceptio non adimpleti contractus*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Pacitan dengan putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pct tanggal 23 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pokok perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 436/PDT/2022/PT SBY tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 436/PDT/2022/PT SBY *juncto* Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Pct yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pacitan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pacitan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 00998 seluas 428 m² atas nama Bambang Sutikno yang terletak di Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo
4. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama atau pembebanan dalam bentuk apapun terhadap obyek sengketa tersebut dan apabila ada permohonan perubahan balik nama atau pembebanan lainnya baik dari Tergugat I dan atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*);

Subsida

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 10 Oktober 2022 dan 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 22 September 2022 kontra memori kasasi masing-masing tanggal 10 Oktober 2022 dan 18 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan kepada perjanjian kredit antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat I selaku Kreditur dengan jaminan tanah milik Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dan atas hutang kreditnya tersebut terbukti Penggugat telah menunggak atau berhenti membayar cicilannya dan atas keadaan tersebut Tergugat I telah memperingatkan/menegur Penggugat secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Penggugat tetap tidak dapat memenuhi

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 892 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya kepada Tergugat I sehingga hutang kredit Penggugat kepada Tergugat I tersebut merupakan kredit macet, dan untuk itu Penggugat dinyatakan telah cidera janji/wanprestasi atas hutang kreditnya tersebut kepada Tergugat I;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pihak Tergugat I dengan perantaraan Tergugat III dapat melakukan lelang eksekusi atas obyek sengketa, sehingga perbuatan hukum Para Tergugat sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana pertimbangan hukum *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARI DIAN WINARSIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARI DIAN WINARSIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 892 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 892 K/Pdt/2023